Poder Judiciário da Paraíba
5ª Vara Mista de Santa Rita

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 0801677-20.2020.8.15.0331
[DIREITO DA SAÚDE]
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
REU: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, ESTADO DA PARAÍBA, MUNICIPIO DE SANTA RITA

SENTENÇA

Visto.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, propôs a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - (requerido), do Município de Santa Rita e do Estado da Paraíba, alegando, em suma, que o paciente é dependente químico e possui problemas físicos, psicológicos e sociais, decorrentes do uso de álcool, tendo sido diagnosticado, através de laudo médico vinculado ao SUS, como portador do CID 10 –F.10.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência), com indicação de internação compulsória.

Aduziu, ademais, que o Sr. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA já tentou tratamento ambulatorial no CAPS, da cidade de Santa Rita, embora esta empreitada tenha sido infrutífera, uma vez que ele se recusa a permanecer em tratamento de forma voluntária, apresentando conduta agressiva e postura descontrolada. Em razão disso, a genitora de JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, a Sra. MARIA JOSÉ DOS SANTOS, fez várias súplicas perante os órgãos de assistência social desta municipalidade (CREAS e CAPS), com o objetivo de promover a internação compulsória de seu filho, considerando haver indicação expressa e categórica pela internação compulsória em regime de longa permanência.
Ao final, requer a concessão da tutela antecipada, para determinar que as Secretarias de Saúde dos promovidos providenciem a internação compulsória da requerida para tratamento, preferencialmente, no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira e, no mérito, a confirmação da tutela.
A inicial veio devidamente instruída.

O pedido de tutela antecipada foi deferido – id. 33330853.

Devidamente citados, os promovidos apresentaram suas contestações, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a possibilidade de substituição do tratamento, do direito do Estado analisar o quadro

clínico do requerido, a ausência de interesse de agira diante da perda do objeto (cumprimento da liminar) e, no mérito, pela improcedência.

Impugnação – id. 42808839.

Ofício id. 34387667, informando acerca da internação.

É o relatório, decido.

FUNDAMENTAÇÃO

De logo, cumpre ressaltar, que a matéria posta no caso sub judice inexiste necessidade de se produzir prova em audiência ou através de perícia, vez que já se encontram todos anexos aos autos.

Portanto, além dos laudos já inclusos, verifica-se a desnecessidade de prova pericial para atestar a patologia do requerido, assim como a necessidade da internação, pelo que resta indeferida a produção de prova pericial.

Assim, é autorizado ao juiz a proferir julgamento antecipado, conforme dispõe o art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei n.° 13.105/2015).

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco leciona:

> "A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento. Não se antecipa a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante da demanda ou da defesa. Só se antecipa quando nenhuma prova seja necessária - nem pericial, nem oral, nem documental. (*Apud* Instituições de Direito Processual Civil", vol III, 4ª ed., Malheiros:São Paulo, 2004, p.555.)

Na dicção do inc. I, antecipa-se o julgamento do mérito (a) "quando a questão de mérito for unicamente de direito" (b) quando, "sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência".

A propósito a jurisprudência pátria:

> "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade assim proceder"(STJ – Resp n° 2832/RJ – Min. Sálvio de Figueiredo – DJ: 19/09/1990).
>
> "O propósito de produção de provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado"(STF RE 96725 RS – rel. Min. Rafael Myer.).

> "Sendo desnecessária a produção de prova em audiência, é permitido ao Juiz proferir o julgamento antecipado da lide. (...)" (STJ, REsp. n. 5.525-, rel. Min. Barros Monteiro, DJU n. 119, de 24/06/91, p. 8.642.)

Destarte, passo ao julgamento antecipado da lide.

DA PRELIMINAR

Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam dos promovidos, considerando que já está pacificado em nossa jurisprudência o entendimento de que é obrigação do Poder Público, sendo este entendido como a União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo as mais graves. Vejamos:

> **PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte Especial firmou a orientação no sentido de que não é necessário o sobrestamento do recurso especial em razão da existência de repercussão geral sobre o tema perante o Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento majoritário desta Corte Superior é no sentido de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às pessoas carentes que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam dos referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema. (REsp 1.143.677/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 4.2.2010)**

Pelo exposto, afere-se que tanto o Estado da Paraíba, como o Município de Santa Rita, são partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente ação. Por tal razão, rejeito a preliminar.

Da mesma forma, devem ser rejeitadas as preliminares quanto à possibilidade de substituição do tratamento e do direito do Estado analisar o quadro clínico do requerido, pois, conforme exposto alhures, há nos autos laudos médicos indicando a necessidade de internação.

Por fim, não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação, em razão do cumprimento da liminar, uma vez que o cumprimento da obrigação se deu mediante ordem judicial.

Nesse sentido:

> APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUSTEIO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - CIRURGIA PERCUTÂNEA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -

> INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Remessa Necessária não conhecida ante a interposição de recurso voluntário, conforme disposição do artigo 496, § 1º do CPC. **2 - Não há que se falar em perda do objeto da ação, pois o cumprimento da obrigação se deu mediante ordem judicial. Nestes casos, subsiste a confirmação da decisão provisória com a sentença que, por seu turno, imputa a responsabilidade e, por conseguinte, aprecia o mérito do ato administrativo. 3 - O cumprimento de liminar satisfativa não implica necessariamente a perda superveniente do objeto da ação, por não haver o manifesto reconhecimento do direito pleiteado na inicial, devendo prosseguir o processo até o julgamento do mérito.** 4 - Sentença mantida. Recurso de apelação voluntário conhecido e improvido. Remessa necessária não conhecida. Decisão unânime. (TJ-TO - APL: 00074483620198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA).

DO MÉRITO

No mérito, é dever do Estado, por um de seus órgãos, o fornecimento do tratamento necessário aos pacientes que não têm condições financeiras de arcarem, sem prejuízo de sua própria mantença.

A norma constitucional referida expressa o seguinte:

> "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." (CF, art. 196).

A Carta Magna deixa evidente que é dever do Estado prestar assistência à saúde, assim o fazendo de forma universal e igualitária, sem qualquer distinção, não se podendo agarrar a normas de descentralização para se empurrar de um ente para outro a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, que diz respeito também à inviolabilidade do direito à vida, nem se pode deixar de fornecer uma medicação sob o pretexto de não estar incluída em programa de governo para o fornecimento gratuito.

Destarte, como se sabe, o SUS é composto pela União, pelos Estados e pelos Municípios. Embora tal premissa seja um tanto simplória, a sua observação é de grande valia, pois nos faz concluir que a referida tríade federativa confirma a ideia de solidariedade, diante da obrigação de materializar o alimento especial indispensável à manutenção da integridade física do cidadão, sobretudo daqueles que possuem maiores necessidades.

É também este o entendimento dos membros desta Corte de Justiça:

> REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPÉDICO. PESSOA PORTADORA DE

DEFICIÊNCIA FÍSICA (PARAPLEGIA DE MEMBROS INFERIORES). PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO APARELHO EM LISTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VEDAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA QUE EXCEDA O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RESTRIÇÃO INDEVIDA A DIREITO FUNDAMENTAL. PRIMAZIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO REEXAME E DO APELO. É entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o fato de que os entes públicos são responsáveis solidariamente no que se refere ao atendimento amplo à saúde, assunto no qual figura o fornecimento de medicamento ora em discussão. O direito fundamental à saúde, uma vez manifestada a necessidade de uso de aparelho consoante prescrição médica, não pode ser obstado por atos administrativos restritivos, a exemplo da confecção do rol de medicamentos ofertados pelo Poder Público. Não há também que se alegar ferimento à independência e à harmonia dos Poderes, pois consiste o pedido da inicial em tutela de direito fundamental, sendo dever do Judiciário garantir a observância desses princípios por parte das entidades governamentais. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000047520158150371, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 24-01-2017).

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". SERVIÇO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PREFACIAL. - As ações e serviços públicos de saúde competem, de forma solidária, à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Unidade da Federação que, por força do art. 196 da Constituição Federal, tem o dever de zelar pela saúde pública mediante ações de proteção e recuperação. Tratando-se de responsabilidade solidária, a parte necessitada não é obrigada a dirigir seu pleito a todos os entes da federação, podendo direcioná-lo àquele que lhe convier. RECURSO OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE TODOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA

DOS PODERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. JUSTIFICATIVA INADEQUADA. NÃO INCIDÊNCIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DESNECESSIDADE. DEVER DE AMBOS OS ENTES FAZENDÁRIOS DE DISPONIBILIZAREM A MEDICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DOS APELOS. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00015539820148150131, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. Em 15-12-2016).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. **INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM MATÉRIA DE SAÚDE. O entendimento é pacífico, tanto no STJ, como nesta Corte, de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, por se tratar de obrigação constitucional.** RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070703079, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 17/08/2016). (TJ-RS - AC: 70070703079 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 17/08/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2016).

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO CONTRA ALCOOLISMO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO E SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. Não há falar em ilegitimidade passiva, pois o Estado, em todas as suas esferas de poder, deve assegurar o direito à vida e à saúde, fornecendo gratuitamente o tratamento médico cuja família não tem condições de custear. Responsabilidade solidária, estabelecida nos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, podendo o autor da ação exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. CABIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, NO CASO. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 70081083248, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - AC:

> 70081083248 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 29/05/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019)

No caso concreto, restou demonstrado que o paciente é portador do CID 10 –F.10.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool -síndrome de dependência), com indicação expressa e categórica pela internação compulsória em regime de longa permanência, conforme laudo médico incluso no id. 32473562 – pág. 41, não possuindo condições financeiras para arcar com o tratamento a seus custos.

Vale ressaltar acerca da previsão do art. 6º da Lei 10.216/01 que diz que ***"A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos."*.**

Ademais, não deve ser esquecido que o tratamento do paciente encontra-se sob responsabilidade médica, e os protocolos não são limitadores da terapêutica, conforme enunciado n. 4 da I Jornada de Direito de Saúdo do Conselho Nacional de Justiça:

> Enunciado 4 - Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos organizadores da prestação farmacêutica, e não limitadores. Assim, no caso concreto, quando todas as alternativas terapêuticas previstas no respectivo PCDT já tiverem sido esgotadas ou forem inviáveis no quadro clínico do paciente usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo princípio do art. 198, III, da CF, pode ser determinado judicialmente o fornecimento, pelo SUS, do fármaco não protocolizado.

Assim, muito embora a internação compulsória seja medida extrema, ela pode ser determinada quando existir laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, como no caso em apreço.

Em sendo assim, o direito do requerido encontra-se amparado pela nossa Constituição Federal, fazendo jus ao fornecimento do tratamento pelo Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto, nos termos do art. 196 da CF e art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO, para determinar aos promovidos, tornando definitiva a tutela concedida, a internação compulsória do requerido JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, pelo período necessário ao seu tratamento, até avaliação conclusiva de que a requerida não deve mais permanecer em regime de internação.

Sem custas, porquanto a Fazenda Pública é isenta. Sem honorários.

Deixo de determinar a remessa necessária, tendo em vista que a decisão se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e do Tribunal de Justiça da Paraíba, o que faço com base no art.496, §4º do CPC.

Após o trânsito, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.

Publicada e registrada eletronicamente. Diligências necessárias.

Data e assinatura eletrônicas.

Anna Carla Falcão da Cunha Lima Alves

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: ANNA CARLA FALCAO DA CUNHA LIMA ALVES
28/07/2021 09:39:45
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 46328372

21072809394468600000004

IMPRIMIR GERAR PDF